

1500841-36.2022.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... sendo que foi possível constatar o furto pelas câmeras de segurança, que registraram o momento em que o acusado saiu do local carregando a televisão que estava no quarto. Relatou que a acompanhante do réu saiu do local antes dele, de forma que não teve participação no furto. Ainda, disse que o acusado apresentou dados falsos no registro do hotel, porém foi possível a sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500841-36.2022.8.26.0361

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO JESUS DE OLIVEIRA

Vítima:

SANDRA REGINA PAIVA DAMASCENO

Data da Audiência:

30/11/2022

Aos 30/11/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi aberta a audiência nos autos da ação acima referida. Presentes: a JUSTIÇA PÚBLICA, representada pelo ilustre Promotor de Justiça, Dr. Clóvis de Castro Humes e a Defensora Pública Dra. Fabianne Carvalho Neves Xavier. Ausente o acusado Rodrigo Jesus de Oliveira, embora intimado. Iniciados os trabalhos, foi ouvida a vítima Sandra Regina Paiva Damasceno e a testemunha Paula Aparecida dos Santos, bem como os policiais civis André Luiz Uehara e Daniel Stefani Pinto, em separado. Dispensada a assinatura física dos depoimentos por se tratar de processo digital. Audiência realizada pelo sistema audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Decreto a revelia do acusado nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. Anote-se. Declaro encerrada a instrução processual, por não haver outras provas a serem produzidas". Em Alegações Finais dada a palavra ao Promotor de Justiça, manifestou-se por meio audiovisual. Dada a palavra à Defensora, assim se manifestou: "MM.Juiz, RODRIGO JESUS DE OLIVEIRA foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, caput e §1º, do Código Penal. Em juízo, foram colhidos os depoimentos da representante da vítima e policiais responsáveis pela investigação. Sandra contou que: o acusado se hospedou no local com nome falso; através da moça que se hospedou com ele (Paula) conseguiram identificar o acusado; Paula era conhecida da cidade e compareceu à delegacia esclarecendo a autoria; há imagens na câmera do

acusado saindo do quarto com a televisão; Paula relata que não estava no local e realmente não tem imagens suas acompanhando o acusado na hora da subtração. O policial civil André relatou que: conforme informações prestadas pela vítima no B.O., o réu e uma moça haviam locado um quarto no hotel e permanecido um tempo; pela demora para realizar o checkout funcionários foram até o local e constataram a subtração da televisão; através da identificação de Paula e características por ela informadas, conseguiram localizar a fotografia do acusado nos arquivos policiais; Paula reconheceu o acusado; há imagens da subtração; não conseguiram localizar o televisor ou o acusado em sede policial. O policial civil Daniel depôs de forma semelhante. A testemunha Paula narrou que: o acusado é usuário de drogas, mas disse que estava sóbrio; se encontrou com ele e foram para o hotel; recebeu ligação de seu filho e precisou ir embora pois ele estava com dor de dente; não sabia do furto; viu as imagens e pode notar que ele subtraiu o televisor. O acusado não compareceu em juízo para ser interrogado. Sua revelia, entretanto, não pode ser utilizada como demonstração de culpa. Entende a defesa que as provas produzidas não são suficientes para identificar a autoria do delito. Extrai-se dos depoimentos prestados que o acusado foi identificado por Paula, por meio de fotografia em sede policial. Reconhecimento esse que não pode ser confirmado em juízo em razão da ausência do acusado. Não há qualquer segurança no reconhecimento efetuado. Diante do exposto, inexistindo provas suficientes, requer seja julgada improcedente a presente ação penal, a fim de absolver o acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, no que tange à pena e regime inicial de cumprimento de pena, requer-se: a fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias do artigo 59 são favoráveis ao réu e o delito não foi cometido de forma que mereça maior repressão penal. No tocante ao regime inicial, requer a fixação do regime aberto, observando-se os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, já que, apesar dos antecedentes do acusado, o montante da pena a ser aplicada e as consequências do delito não justificam a imposição de regime mais gravoso. Por fim, requer seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade". A seguir pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. RODRIGO JESUS DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 155, caput, e § 1º, do Código Penal, porque, segundo relata a denúncia, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 03hs55min, nas dependências do Hotel Cruzeiro, situado na rua José Luiz Cembranelli, nº 106, comarca de Mogi das Cruzes/SP, subtraiu para si um televisor, pertencente ao retromencionado estabelecimento comercial. Recebida a denúncia (fls. 82/83), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 129/130. Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação. Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. DECIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/03, pelo auto de avaliação de fls. 65, pelas imagens constantes de fls. 156/159, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo. A autoria do delito é incontroversa. O acusado apesar de devidamente intimado não compareceu em Juízo, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Nada obstante, as provas produzidas em Juízo não deixam qualquer dúvida acerca da autoria do delito. A proprietária do estabelecimento comercial, Sandra Regina Paiva Damasceno, contou que o acusado teria se hospedado no hotel, em companhia da testemunha Paula, sendo que foi possível constatar o furto pelas câmeras de segurança, que registraram o momento em que o acusado saiu do local carregando a televisão que estava no quarto. Relatou que a acompanhante do réu saiu do local antes dele, de forma que não teve participação no furto. Ainda, disse que o acusado apresentou dados falsos no registro do hotel, porém foi possível a sua identificação posterior por meio da testemunha Paula, que confirmou ser o acusado a pessoa que estava com ela no dia dos fatos. A testemunha Paula Aparecia dos Santos relatou que, na ocasião dos fatos, estava se relacionando com o réu, o qual é usuário de drogas, mas que havia dito a ela que havia parado de consumir estupefacientes. Relatou que se hospedou com o réu no dia dos fatos, mas que, em razão de seu filho ter tido um problema, saiu do local antes dele. Disse

que viu as imagens registradas pelas câmeras do hotel e confirmou que o acusado realmente furtou a televisão. Ainda, foram colhidos os depoimentos dos policiais civis André Luiz Uehara e Daniel Stefani Pinto. Estes relataram ter participado das investigações relativas ao furto ocorrido no Hotel Cruzeiro, iniciando-se as investigações a partir das imagens registradas pelas câmeras de segurança e pelos dados da testemunha Paula, que forma fornecidos pela proprietária do estabelecimento, a sra. Sandra. Relataram que, a partir de tais dados, lograram identificar o acusado, o qual foi reconhecido pela testemunha Paula. Ainda, o policial civil Daniel informou que o acusado forneceu o seu nome completo no registro de entrada do hotel, porém forneceu número de cpf errado. Nesse ponto, importa destacar que o depoimento prestado pelos policiais possui grande relevância, não havendo elementos a infirmar a veracidade de suas declarações. Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos. Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário. Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander: "Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander) No mesmo sentido é o entendimento do i. desembargador Ricardo Tucunduva: "Quanto ao que disseram os milicianos, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos." (TJSP; Apelação Criminal 1500434-55.2021.8.26.0558; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022) No caso vertente, não há qualquer dúvida acerca da autoria do delito, tendo a própria testemunha Paula, pessoa que mantinha relacionamento amoroso com o acusado, afirmado categoricamente que fora ele quem esteve no local dos fatos e que praticou o delito. De igual modo, foi devidamente demonstrada a circunstância

do delito ter sido praticado no período noturno. Destaco ser irrelevante, para fins de reconhecimento do aumento previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, o fato de o delito ser praticado em via pública, imóvel residencial ou estabelecimento comercial, bastando para tanto ter sido cometido o delito no período noturno, circunstância que facilita a execução do crime, diante da menor vigilância. Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade do delito, a condenação dos réus é medida de rigor. Passo, então, à fixação da pena. Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ausentes no caso motivos para maior rigor. Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (certidão de fls. 165/167 - autos nº 0001214-55.2017.8.26.0026), razão pela qual exaspero a pena em um sexto, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase de fixação da pena, considerando a incidência de causa especial de aumento de pena, eis que o delito de furto foi realizado durante o repouso noturno, aumento a pena em um terço, alcançando a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 14 (quatorze) dias-

multa. Torno essa pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras. O acusado não preenche os requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, sendo, portanto, incabível a conversão da pena em restritiva de direitos. A pena será cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 3º, e artigo 59, ambos do Código Penal, uma vez que se trata do regime mais adequado como forma de retribuição e prevenção, mormente considerando ser reincidente. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para declarar RODRIGO JESUS DE OLIVEIRA como incurso no artigo 155, caput, e § 1º, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento 14 (quatorze) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, reajustado desde a prática delitiva. Defiro o recurso em liberdade. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva e mandado de prisão. Custas na forma da lei. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados". Intime-se o réu. Presentes todos em audiência, dispensada assinatura física por se tratar de processo digital, nos termos dos artigos 1192, § 1º, e 1194, da NSCGJ. Nada Mais. Eu, (Roberta Chacon Oliveira Sterse), escrevente, digitei.